

1500528-09.2022.8.26.0189

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: GLARISTON RESENDE

Comarca: Fernandópolis

Foro: Foro de Fernandópolis

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/07/2022

... as portas do bar. Já respondeu por tráfico de drogas, e furto. Trabalhava na Proposta por dois anos. Trabalhou na Nova Era. Requer uma oportunidade. Nega que a esposa do depoente mexe com drogas. Sua mulher trabalhou por quinze anos na casa de um delegado de Fernandópolis. A proprietária da moto não sabia que o depoente pegou a moto para praticar o furto.

Observe que a confissão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Fernandópolis

Foro de Fernandópolis

1ª Vara Criminal

Av. Raul Gonçalves Júnior, nº 850, Fernandópolis - SP - cep 15610-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500528-09.2022.8.26.0189 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500528-09.2022.8.26.0189

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WELLINGTON DANIEL MATEUS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GLARISTON RESENDE

Vistos.

WELLINGTON DANIEL MATEUS, qualificado na fl(s). 13, foi denunciado perante este Juízo como incurso no art. 155, §§ 1º e 4º, I, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal. Consta da denúncia (fls. 104/105) que no dia 11 de abril de 2022, às 4h40min, na Avenida Ângelo Mioto, n. 568, Bairro Vila Esplanada, no estabelecimento comercial denominado "Bar 10", neste Município e Comarca de Fernandópolis/SP, o réu, durante o repouso noturno, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo (destruição da porta do estabelecimento comercial), objetos, bens e valores do estabelecimento comercial da vítima Manoel de Carvalho, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo acima mencionadas, o denunciado, decidido a subtrair bens alheios, dirigiu-se ao estabelecimento comercial denominado "Bar 10", situado no local dos fatos e, com auxílio de uma ferramenta chamada "esticador" (barra de ferro), passou a forçar as portas do referido estabelecimento com o intuito de abri-las e adentrar no imóvel, de onde subtrairia os bens, objetos e valores que encontrasse. WELLINGTON já havia conseguido arrombar uma das portas

existentes no local e estava forçando a outra, quando policiais militares, que já haviam sido informados sobre uma atitude suspeita no local dos fatos, chegaram no local e surpreenderam o denunciado, que, ao perceber a presença dos agentes da lei, iniciou uma fuga, saindo correndo e pulando os muros de algumas residências, sendo perseguido e finalmente abordado pelos policiais na Rua Moacir Ribeiro, onde foi preso em flagrante. WELLINGTON confessou a prática do crime (fls. 08), que somente não se consumou com a chegada dos policiais. De acordo com o relato da vítima, o prejuízo nas portas danificadas foi de aproximadamente R\$1.960,00.

A denúncia foi recebida em 14/10/2021 (fl(s). 103/104). O réu foi citado a fl(s). 136, e apresentou defesa prévia à(a) fl(s). 108/111.

Na instrução do feito, foram ouvidas a vítima, uma testemunha de acusação, interrogando-se, ao final, o réu.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais. Alegações finais do Ministério Público pela procedência do pedido, com a condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Majoração da pena em razão dos maus antecedentes e por ter sido cometido no repouso noturno, e pela reincidência, considerando a confissão espontânea. Diminuição da pena em razão da tentativa. Fixação do regime inicial fechado, descabendo a concessão de benesses legais. Alegações finais da Defesa diminuição da pena em razão da confissão espontânea. Afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno, afastando-se o regime inicial fechado. Pugnou pela liberação do veículo.

É o relatório.
Decido.

A materialidade do delito de furto foi demonstrada pelo laudo do exame do local dos fatos de fls. 159/166, e pela prova oral colhida nos autos.

Quanto à autoria, o réu, em seu interrogatório judicial, confessou a prática delitiva. Disse que realmente não roubou nada, mas estava tentando. Estava sob efeitos de drogas, crack. Faz quinze anos que usa drogas. Afirma que apanhou da polícia militar. Ergueu a porta, colocando o ferro de baixo. Danificou as portas do bar. Já respondeu por tráfico de drogas, e furto. Trabalhava na Proposta por dois anos. Trabalhou na Nova Era. Requer uma oportunidade. Nega que a esposa do depoente mexe com drogas. Sua mulher trabalhou por quinze anos na casa de um delegado de Fernandópolis. A proprietária da moto não sabia que o depoente pegou a moto para praticar o furto.

Observe que a confissão do réu encontrou total respaldo no contexto probatório dos autos.

A representante legal da empresa vítima, MANOEL DE CARVALHO, mencionou que era quatro horas da manhã, quando a polícia e o vizinho foram lhe acordar em casa, já que o ladrão estourou as duas portas de seu comércio com uma barra de ferro. Ele não conseguiu levar nada, pois foi perseguido, largando para trás uma barra de ferro e uma moto. Ele, na fuga, acabou se cortando. Teve prejuízos com as portas e pagou mil reais para arrumar as duas portas.

A testemunha policial militar CARLOS HENRIQUE DE LIMA narrou que foi acionado, via COPOM, e quando estavam próximo ao local, visualizaram um indivíduo com uma blusa preta e uma barra de ferro, tipo esticador, arrombando as portas do bar. Ele já tinha danificado as portas. Quando ele viu as viaturas, ele empreendeu fugas, pulando muros. No edifício da DISE ele acabou se lesionando. Ele empreendeu fuga, sendo visualizado, e a 500 metros do local, ele foi alcançado, derrubado e algemado, devido à resistência e ao receio de fuga. Ele apresentava lesões, com muito sangue. Ele se lesionou devido às cercas e muros. Próximo ao bar, ele deixou

uma moto, que era da esposa do réu. Os dois são conhecidos dos meios policiais, por furtos e envolvimento com drogas. Dada a voz de prisão, ele foi conduzido à Delegacia.

Entendo que não há qualquer razão para o descrédito das palavras dos policiais militares, na medida em que não conheciam o réu, e não tinham qualquer razão para prejudicá-lo.

A qualificadora de rompimento de obstáculo ficou comprovada pelos laudos do local dos fatos de fls. 159/166.

Trata-se, pois, do crime do art. 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Passo à dosagem das penas.

Pode ser aplicada a pena de 02 anos e 09 meses de reclusão e o pagamento de 53 dias-multa, já que o(a) acusado(a) ostenta maus antecedentes (Condenação transitada em julgado, Proc. nº. 0004722-83.2009.8.26.0189, conforme à(a) fl(s). 67).

Em razão da agravante genérica da reincidência (Condenação transitada em julgado, Proc. nº. 0000075-83.2015.8.26.0561, conforme à(a) fl(s). 64/65), este instituto deverá se compensar com o instituto da confissão espontânea.

Descabe a majorante do art. 155, §1º, do C.P., eis que pela topologia dos parágrafos desta norma penal, é aplicável tão somente aos furtos simples, ao caput do artigo (ver RECURSO ESPECIAL Nº 1888756 - SP (2020/0201498-1), RECURSO ESPECIAL Nº 1891007 - RJ (2020/0213373-3) e RECURSO ESPECIAL Nº 1890981 - SP (2020/0214043-3)).

Em razão da tentativa, porém considerando o iter criminis realizado, já tendo o réu conseguido arrombar uma das portas, estando no meio de sua empreitada criminal, reduzo a reprimenda em 1/2, passando-a para 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, e ao pagamento de 26 dias-multa.

A pena deve ser cumprida inicialmente em regime FECHADO, considerando a quantidade de pena, os maus antecedentes e reincidência do réu.

O valor do dia-multa será o mínimo legal, ante a ausência de dados que permitam fixá-lo acima deste patamar.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade, bem como a concessão do sursi, ante a quantidade da pena imposta, e o fato de ostentar o(a) réu(ré) maus antecedentes e reincidência.

Considerando que o réu estava em cumprimento de pena, por outro delito, não há como analisar o instituto da detração penal, reservando a análise ao Juízo da Execução.

Não poderá o réu recorrer em liberdade, eis que já se encontra preso desde o flagrante, e, agora, em virtude de condenação. De fato, não se mostra razoável dar ao réu que respondeu ao processo preso o direito de recorrer em liberdade se lhe foi imposta pena privativa de liberdade.

Oficie-se recomendando o réu à prisão.

Ante o exposto, julgo procedente a ação, para condenar WELLINGTON DANIEL MATEUS, qualificado(a) nos autos, às penas de 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial FECHADO, e ao pagamento de 26 dias-multa, como incurso no artigo 155, §§ 1º e 4º, I, do Código Penal.

Custas pelo(a) réu(ré).

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao Cartório Eleitoral para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, servindo cópia do presente como ofício; b) oficie-se ao IIRGD comunicando-o da prolação da sentença retro.

Por ser instrumento do crime, decreto o perdimento do veículo apreendido em favor de União. Lembro que em casos de união estável, os bens móveis adquiridos na constância da união, mesmo que estejam em nome de um só dos conviventes, presumem-se de propriedade de ambos, até que se prove o contrário.

Sendo o(a) defensor(a) dativo(a), certifiquem-se os honorários conforme o Convênio Defensoria/OAB.

Dou a sentença por publicada, saindo os presentes intimados.

Fernandópolis, 06 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA